

(א) כ"ס: דפתח, (ב) וליכא למימר דנקט הכי לאשמעי' דלא איהו רגילה צו מותר דל"כ מאי פריך לקמן מאי קמ"ל רב (א) שייך לדף ח. ומתיר"מ כתב דהך ד"ה בעירובי ע"ס ד"ה דלי דו"ה א"ס כולל דיבור אחד,

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה בעירובי וכו' דלמפולש לא מהני ליה אלא. מתקן חכמה אלא ובעיר"מ מתקן ג"כ מה ש"צ: (ב) בא"ד כלה לל"ז רחבה ונפלה רחבה נגדו:

גליון הש"ס

גב' אבא לא ידענא עובדא חיי. לקמן דף יב ע"א ב"ב דף מד ע"ב ושם דף פ"ב ע"ב: תוס' ד"ה בעירובי וכו' מפרש. בחיובי' כתבתי דלא ודמי להבין הא באתא דהוא עובדא ה"ה בכלל לאמצע רחבה דהא למסקנא בכלל לל"ז לביע' אסור ואיך לא אכרזה ר"י ולא מני' וכוין שכן למה דהיה סבר ר"י תחלה דלפוגמיהו רק צל"ז דבאתנא לילא חידוש ופריא לביע' איך הביא רש"י מההוא עובדא הא ש"ס היה בכלל לאמצע ו' יאמר עיני: בא"ד דאפי' לא נפרי' במלואו גבי חיי במפולש. וק"ל הא כמו דהרמב"ם וזה לא היו כמפולש מכת הגופותין שנה"ה המבוי בלא נפרץ במלואו:

צמלואו. כותל אמצעי על פני כולו: ונפרצה חצר נגדו. צפחות מעשר: חצר מותרת. דלדידה לא היו צמלואה ונשתמירי בה גיפופין מכלא ומכלא לפיכך לגבי דידה פתחים נינהו ולא אסרי עליה בני מבוי שאין מבוי אסור על חצירות הפתוחין לו אבל חצירות אסורין צמציו שהרי דריסת רגליהם עליו ורשות הרבים נמי לא אסר עלה דתלר הפתוח לו כפתחא: הא: ומבוי אסור. קס"ד מדנקט ונפרצה חצר כנגדו משום דמיחזי כמבוי מפולש קא אסר ליה ולא משום דנפרץ לחצר ורצ יהודה מדנקט רחצה אשמעינן דמשום מפולש לא מיתסר וברחצה ליכא דיווין דליתסרו עליה אבל אי הוה כלה לחצר אסרי עליה ולקמן מפרש טעמיהו. והיינו דקשיא דרב אדרב בתרתי אי משום מפולש אי משום הנפרץ לחצר ואסרי עליה בני חצר דנפרץ המבוי צמלואו לרשות האסורה לו: לא ידענא. ממאן גמרה: דדורא דרעווא. כפר רועים: שכלה לרחצה. ורחצה נפרצה צכותל שנגדנה: אפסדא נה. מילתיה דרב דגמירנא לה מנייה: כאן שעירבו כאן שלא עירבו. כלומר האזי מבוי אסור דקאמר רב י"ש חילוק בדבר שפעמים אסור ופעמים מותר עירבו בני החצר עם בני מבוי בני מבוי מותרין דהא דאסר ליה רב לאו משום מפולש קאסר ליה כדמוקמין לקמן [ח.]. צוה שלא כנגד זה והאי נפרצה חצר כנגדו משום רצותא דחצר נקט דלף על גב דרבים נכנסין לה צו ויואלין לה צו אפילו הכי שריא הואיל ונפרצה צפחות מעשר דחשיב כפתח חצר אבל אסור מבוי לאו משום [פירצה] דכותל שנגדו הוא אלא משום דבני חצר אסרי עליה כי לא עירבו דיווין דלדידהו היו מלואו פירצה הוא ודיוויו חצר אסורין עליו והוא אינו אסור עליהן כדאמרין בפרק כל גגות העיר (לקמן ד' כב). גבי חצר גדולה שנפרצה לקטנה דיורי גדולה בקטנה כלומר אסורים בקטנה דדידהו הוא דבטלה לגבה ואין דיוויו קטנה בגדולה דלגבי גדולה פתח הוא ושתי חצירות שיש ביניהן פתח לא אסרין אהדדי כדאמרין בפרק חלון (לקמן ד' עו). נפרץ הכותל עד עשר אמות אס רזו מערבין שנים ואס רזו מערבין אחד מפני שהוא פתח ושהיה מותרין זו צוה: דרב אדרב נמי לא פשיט. כלומר מהשטח מצינן למימר דרב יהודה דדורא דרעווא כרב עבדוה כדאמרין כאן שעירבו וכאן שלא עירבו וברחצה ליכא דיווין למיכרי אמבוי: ולמאי

דאי דרב קשיא דרב אדרב בתרתי דאמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו חצר מותרת. דבני מבוי לא אסרי עלה דאין דריסתם עלה ורשות הרבים נמי לא אסרה דלא היו פתח יותר מעשר והיו פתח ומבוי אסור משום פילוש דהעומד במבוי רואה רשות הרבים כנגדו ואינו רואה שכול

דאי דרב קשיא דרב אדרב בתרתי דאמר רב ירמיה בר אבא אמר רב * מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו חצר מותרת ומבוי אסור ואמאי ליהוי כמבוי שכלה לרחבה אמר ליה * אבא לא ידענא עובדא הוה בדורא דרעווא מבוי שכלה לרחבה הוה ואתא לקמיה דרב יהודה ולא אצרכיה ולא מירי ואי קשיא משמיה דרב תירווי משמיה דשמואל ולא קשיא מירי השתא דאמר ליה רב ששת לרב שמואל בר אבא ואמרי ליה לרב יוסף בר אבא אסברא לך כאן שעירבו כאן שלא עירבו דרב אדרב נמי לא קשיא כאן * שעירבו בני חצר עם בני מבוי כאן שלא עירבו ולמאי

חצר כנגדו והיינו דקשיא דרב אדרב בתרתי דרב סבר נידון משום לתי ופתח ואסור משום מפולש ורב יהודה סבר דאין אסור משום מפולש ונראה מבחון ושוה מצפנים אינו נידון משום לתי ופתח. אסברא לך כאן שעירבו כלומר רב לא אסר מטעם מפולש ולא נקט נפרצה חצר כנגדו אלא משום שריותא דחצר אע"ג דרבים נכנסין לה צו ויואלין לה צו שריא אבל מבוי אסור אפילו לא נפרצה חצר כנגדו משום דנפרץ צמלואו לחצר ולא עירבו וסבר נראה מבחון אינו נידון משום לתי ופתח דווקא נפרץ צמלואו אבל אי לא הוה נפרץ צמלואו שרי אע"ג דלא עירבו כיון דאינה רגילה צו כדאמר ונפרץ משמע דאינה רגילה צו והוא הדין * דהוה מני למינקט צמציו פתח לחצר דאסור כיון דרגילה צו אע"ג דלא היו צמלואו אלא אי נקט הכי לא הוה קמ"ל רב מירי דכיון דפתח גמור הוא פשיטא דלא אמו רבים ומצטלי מחיתא אי נמי לא הוה מני למינקט צפחות לחצר דאע"ג דרגילה צו הוה שרי הואיל ולבני חצר יש להם דרך לרה"ר בלא מבוי דכונן זו כופין אותו על מלת סדום כדאמרין גמי שהוילאו (לקמן ד' מט). גבי חצר שצין שני מצוואות: **ב**עירבו במיפלאי בדרב יוסף. דהיינו כלה לאמצע רחבה ורב יוסף מפרש מילתיה דרב יהודה הא דאמר אין צריך כלום ומירון דכאן בעירבו לא תירצו בימי רב יוסף וסבר רב יוסף

דנראה מבחון לרב נידון משום לתי כדס"ד מעיקרא אליבא דרב ורבי נמי דייק רב יוסף ממלתיה דרב הווא דהוא תלמידיה דרב דידון משום לתי אף קשה דלא שייך למימר קמיפלאי בדרב יוסף הואיל ולא איירי צמה שצא רב יוסף לחדש והיינו דאסור צל"ז רחבה וי"ל דאי לאו מילתיה דרב יוסף ה"א דפליגי נמי צל"ז רחבה והוה קשה היכי שרי שמואל צל"ז רחבה היכא דליכא תרתי לריעווא שצידו אחד מפולש עד רה"ר וצידו השני נמי אע"ג דנראה מבחון האמר שמואל דאין נידון משום לתי לך הוה"כ להביא דרב יוסף דבכלה לאמצע רחבה פליגי דלא היו תרתי לריעווא וסבר נמי הוה קשה והוא וסבר דידון משום לתי אמואי אסר משום מפולש דהוה סברא לומר דהא צוה תליא ויכר מיימי דרב יוסף דלא היו הא תליא דבכלה לצדי רחבה אסור לכלויל עלמא אפילו למאן דאמר נידון משום לתי וטעמא משום דלמפולש לא מהני לתי (א) אלא לרי יהודה והא דלא משני לעיל דרב יהודה בכלה לאמצע ודרב צכלה מן הגז או כאן צוה כנגד זה וכאן צוה שלא כנגד זה משום דהאמת תירץ לו דהא רב ששת לא מחמת קשיא תירץ אלא קבלה היתה צידו כך יש לפרש לפי שיטת רש"י * ור"י מפרש דרחצה דהכא לא הוה כרחצה דפ' שני (ד' כז): דהתם מיירי בימירה מניח סתמים ולא הוה קבלה לדידה והוה כרמליה ואין מטלטלין צה אלא דב' אבל רחצה דהכא אינו כן דל"כ הוה כלה לצקעה אלא מיירי בדלית צה דיווין מדמפליגי צין עירבו וצין לא עירבו דלא גרע מחורבה דאמר בפרק הדר (לקמן ד' עד). דאסור כ"ש רחצה דלית צה דיווין טפי מחורבה והיתה אסורה אי לאו דס"ד השתא דסבר רב יהודה נראה מבחון נידון משום לתי וקס"ד השתא מדלא מפליגי רב יהודה בשריותא משמע דשרי בכל ענין אפילו כלה לצדי רחצה ונפרצה (ב) חצר כנגדו ואפילו לא עירבו ועוד מדאליירי רב יהודה בנפרצה כנגדו ואיטריק לאשמעינן דלא היו מפולש א"כ על כרחק ס"ל נראה מבחון ושוה מצפנים נדון משום לתי דאי לא חשיב לתי אמאי שרי בכלה לצדי רחצה דלאמצע רחצה פשיטא דלא היו מפולש וא"כ איכא תרתי לריעווא שצידו אחד מפולש עד רשות הרבים וצידו השני נמי נהי דנראה מבחון הא לא חשיב לתי אלא ודאי חשיב לתי והשתא לא היו תרתי לריעווא [דחשיב] לתי מצד אחד כדאמר לקמן (ד' ט). ולימא לצוד מרוח אחת ותשטרי ונקט רחצה משום דעובדא הכי הוה והוה הדין חצר אע"ג דרב יוסף קאמר משמיה דרב יהודה והוה מוקי לה לקמן בכלה לאמצע רחצה אבל צל"ז רחבה אסור ההוא לא שנו הוה לפי התמקנא. חצר מותרת ומבוי אסור השתא ס"ד אסור משום מפולש בכלה לצדי חצר ונפרצה כנגדו אפילו עירבו דבכלה לאמצע אין סברא לאסור משום פילוש מדקאמר ונפרץ חצר כנגדו ואסור בשלא עירבו אפילו בכלה לאמצע ולא נפרצה חצר כנגדו מדנקט צמלואו משמע דאסור משום דנפרץ צמלואו דהיינו בלא עירבו ובדלא נפרצה כנגדו דאי בנפרצה ובעירבו מאי אריא ונפרץ צמלואו * דאפילו לא נפרץ צמלואו לא חשיב לתי אלא מהני לתי עד דליכא צורת הפתח ועוד מדנקט חצר ולא נקט קרפף דלית צה דיווין משמע משום צמלואו צה נמי לאסור ועוד דאי לא אסור אלא משום פילוש הוה ליה למימר מבוי שנפרץ צמלואו לצדי חצר מללא נקט הכי משמע דבכלה לאמצע נמי מיירי אסור משום דלא עירבו וסבר נראה מבחון ושוה מצפנים אינו נידון משום לתי ומיהו מדאסר צל"ז חצר משום פילוש אין להוכיח דסבר דאין נידון משום לתי דאפילו נידון משום לתי הוה מפולש דהא רב יוסף אסר צל"ז רחצה לביע' אפילו למ"ד נידון משום לתי. דרב אדרב נמי ל"ק כאן בעירבו פי' הא דרב יהודה בכלה לאמצע כדמפרש רב יוסף אע"ג דלא מפליגי בשריותא אין לחוש דכיון דתרייהו מילתיה דרב מה שסתם כאן פירש כאן ועוד כיון דסבר רב נראה מבחון לא היו לתי לא חש לפרש דליירי בכלה לאמצע רחצה דבכלה מן הגז הוה תרתי לריעווא אע"ג דרב יוסף אית ליה נראה מבחון נידון משום לתי כדדייק לקמן ממלתיה דרב הווא מ"מ אוקי מילתיה דרב יהודה בעירבו משום דרב יהודה תחלת דבריו אמר משמיה דרב ונראה לרב יוסף דהסיוס נמי הוה משמיה דרב אע"פ שסתם א"ר יהודה כו' ולא פירש משם מי אמר וכן רב יוסף אמר בסתם משמיה דרב יהודה מ"מ היה נראה לו שגם זה מדברי רב ורב צרי אינו נידון משום לתי והשתא אמי שפיר דקמפלגי צמה שצא רב יוסף לחדש ומיהו רבינו חננאל מיישב דלמי שפיר דקא מפליגי בדרב יוסף דרב יהודה שרי אפילו זה כנגד זה ורב יוסף ורב כרזה דצעי זה שלא כנגד זה ולקמן נמי משמע דרבה פליג אדרב יוסף דפריך ולרבה דאמר זה כנגד זה אסור מיהו ה"ל למימר דרבה ודרב יוסף איכא ביניהו: